Entre el deber de reinserción y el de sancionar: Caso Liceo Naval y otros más

"Acostúmbrese a no considerar nada
por su aspecto, sino por su evidencia.
No hay regla mejor que ésta"
Charles Dickens[1]

A mediados de septiembre, estremeció a la ciudad la noticia de una presunta violación en un colegio administrado por la Marina de Guerra. Lo insólito del caso es la gravedad del hecho y que todo haya acontecido en un ambiente en el que debiera predominar la fraternidad. Sin embargo, no resulta tan sorprendente cuando se cae en cuenta que del 2014 al 2023 se ha presentado un constante aumento de casos en todos los niveles escolares en los últimos años, con especial énfasis en el secundario, y de los cuales el 32.8% tienen índole sexual entre los alumnos (Guevara Vidalón et al., 2024, p.810). Sirva de ejemplo, que en menos de 2 meses del hecho de Liceo Naval, se ha reportado un caso en Piura de la misma magnitud en el Colegio Estatal Santa Rosa de Lima.

Por otro lado, otro punto a destacar es el desconocimiento sobre el proceso que enfrentan los menores infractores. Según Caro Coria (citado en Diario Oficial El Peruano, 2026) no corresponde aplicar el Código Penal común en los mismos términos que a los adultos, sino un régimen de responsabilidad penal especializado en el que se considera su edad y condición de persona.(párr. 2) En el caso del Liceo Naval, esta diferencia se puede observar desde la intervención de la Fiscalía de Familia o la figura de internamiento preventivo.

La diferencia no se encuentra únicamente en la norma que se aplica, sino también en la finalidad del procedimiento. En el caso de los adultos, el proceso penal busca determinar la responsabilidad por la comisión de un delito y, de acreditarse esta, puede imponer una pena conforme al Código Penal. En cambio, en el caso de los adolescentes, la respuesta estatal se encuentra dentro de un sistema especializado que busca determinar su responsabilidad por una infracción a la ley penal[2], pero considerando también su edad, desarrollo y posibilidad de reinserción social. Es así que, en el nuevo régimen, se requiere un equipo técnico interdisciplinario, integrado por profesionales de diferentes carreras, que acompañarán el proceso y elaborarán un informe de observancia para las actuaciones de caso. Otro punto a determinar es el tiempo, resulta necesario dado que se evalúa el respeto al principio del plazo razonable. Dicho esto, el delito de violación es uno que puede ser complejo y suele durar en el fuero ordinario, tanto primera como segunda instancia, más de 714 días (Defensoría del Pueblo, 2007, p. 174) mientras que en el litis de la CASACIÓN Nº 3491-2021 JUNÍN desde la denuncia hasta la confirmación de segunda instancia

---

[1]Charles Dickens, *Great Expectations* (Londres: Chapman & Hall, 1861), cap. 40.

[2] Se le denomina de esta manera dado a que no son tan reprochables, y evita estigmatización (Beristain, 1988; citado por Germán Mancebo & Ocáriz Passevant, 2009, pp. 288-289) al igual que en la convención de los derechos del niño se le denomina "Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes(...)" (art.40)

transcurrieron 587 días[3], lo cual es un tiempo mucho menor pero aun excesivo para lo que se plantea actualmente. No obstante, se va implementando progresivamente el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (que variará los plazos, medidas a adoptar, competencia judicial, entre otras), por lo que es necesario comprobar qué normativa corresponde a cada distrito judicial y a cada proceso.

Por último, en estos casos, se tiende a no buscar un internamiento en centro de diagnóstico sino medidas socioeducativas como: la amonestación, libertad asistida, libertad restringida, entre otras. Cabe recalcar, que no generan ni dejan antecedentes penales, judiciales ni policiales para los adolescentes, por fines laborales, académicos o civiles.

Sobre los medios de comunicación:

La difusión de información sobre temas de interés público establece las bases que sostienen la narrativa de muchos ciudadanos frente a la opinión pública. Bajo esa premisa, los medios de comunicación asumen un rol de vital importancia en la sociedad peruana. Sin embargo, cuando la cobertura periodística se centra en abordar presuntos hechos delictivos, especialmente aquellos que tienen como protagonistas a menores de edad, emerge la obligación de hallar un balance entre el derecho a la información y la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas. Este problema adquirio mayor relevancia en el reciente caso del colegio Liceo Naval, que dividió opiniones jurídicas y sociales tras la salida de una denuncia de una presunta agresión sexual proveniente de un estudiante de dicho instituto educativo. Puesto que tanto la víctima como los agresores son menores de edad, el manejo del caso requiere que derechos como la presunción de inocencia, la intimidad, la privacidad, el honor y a la buena reputación, reciban especial protección.

A través de este caso, se evidenció la importancia del principio de presunción de inocencia. Si bien es cierto que, los medios de comunicación poseen la capacidad de brindar información sobre diversos hechos de interés público, ejercer dicho derecho conlleva múltiples responsabilidades destinadas a la protección de derechos de todos los participantes que están dentro de la investigación. Por lo tanto, la Constitución Política del Perú, en el artículo 2 (inciso 24, literal e), determina que “toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Dicho artículo prohíbe que los acusados sean exhibidos en público antes del tiempo previsto para evitar que su reputación sea dañada sin una decisión firme por parte del juez. De igual forma, en casos que involucren a menores de edad tienen que ser abordados por los medios con el mayor respeto posible ya que cuentan con más obligaciones. En ese sentido, el el artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes señala que “Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, autores, partícipes o

[3] Días calendario, la cifra original puede variar por variables como feriados, días no laborables, entre otras.

testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación". Como resultado, obtenemos que la exposición mediática del caso Liceo Naval exige integrar la conciliación del derecho a la información, identidad, honor y la presunción de inocencia en jóvenes. Por

ejemplo, la labor informativa desarrollada por CNN Español (2026) sobre el caso Liceo Naval demuestra la incidencia de los medios de comunicación en la percepción pública durante el revuelo de un acontecimiento. Por ese motivo, el lenguaje es relevante cuando dichos hechos están bajo investigación y en el ojo del huracán. El medio informó concretamente que la Fiscalía continúa investigando la presunta agresión sexual y que aun no se ha determinado el grado de participación de los menores. Asimismo, aplicó expresiones como "presunta agresión", "adolecentes involucrados" y "presunta violación"; esto evitó cualquier responsabilidad penal previa a la conclusión de las investigaciones que realizan las autoridades.¿Por qué es necesaria la neutralidad en la difusión de información?

Por la capacidad de influencia que tiene la narrativa mediática en la opinión pública incluso antes de que exista alguna decisión firme. Bajo esta premisa, no es lo mismo referirse a alguien como presunto que presentarlo como culpable definitivo. Imponer sanciones sociales sin una decisión judicial firme puede afectar la buena reputación, honor y demás derechos. Al ser un caso complejo, ha generado distintas posturas jurídicas en relación a las responsabilidades que derivan de los hechos. Además, el medio periodístico respetó la privacidad de los menores, ya que la madre de la víctima pudo dar declaraciones sin revelar la identidad del menor perjudicado. De este modo, este es un claro ejemplo que demuestra que es posible comunicar sin atentar contra derechos fundamentales.

Internacionalmente:

La violencia sexual en casos que involucra menores de edad, y la responsabilidad de instituciones designadas a su protección, es un problema que no solo es una realidad exclusivamente peruana. Muchos países buscan formas de afrontar situaciones en igualdad de condiciones; la violencia es el pan de cada día en la vida humana. El deber de un Estado es proteger a todos aquellos que viven en armonía con la comunidad y castigar a quienes rompen con esa paz. Identificar y visibilizar estos acontecimientos permite la elaboración de mejores respuestas jurídicas y resolver disputas futuras. Un ejemplo de ello ocurrió en octubre del 2024, en EEUU en el estado de Nueva Jersey, un incidente de abuso sexual tuvo lugar en un autobús escolar de la compañia School Transportation, Los hechos involucraron a estudiantes menores de edad que se dirigían a Windsor Schools, una institución privada para alumnos con dificultades de aprendizaje. Tal como lo dio a conocer NBC New York (2025), durante el recorrido asignado uno de los estudiantes realizó actos de naturaleza sexual contra otra estudiante, la víctima era una adolescente de 14 años con autismo que se hallaba "paralizada por la situación". Mientras se

encontraban en el mismo autobús un conductor y un asistente.[4] A pesar de que el caso aún no constató un veredicto y no se ha determinado la apertura de investigación al infractor, los padres antepusieron una demanda civil a la escuela y la compañía; se evalúa la responsabilidad de los adultos presentes al no intervenir confabular para esconder este hecho ya que se cuestiona el desempeño del personal a cargo del cuidado estudiantil.

En ambos casos, los hechos presentados están vinculados al transporte escolar, las víctimas eran menores de edad, están en proceso de investigación para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados y comparte un debate sobre el rol de las instituciones encargadas de velar por la seguridad estudiantil. Sin embargo, mientras en Estados Unidos la discusión gira en torno a la responsabilidad civil e institucional, en el caso peruano la atención está centrada en la investigación penal de los adolescentes y en las futuras medidas adoptadas por la Marina de Guerra y las autoridades educativas en torno preventivo. El caso del Liceo Naval no es un hecho aislado ni mucho menos un acontecimiento pasajero, la violencia en entornos educativos es muy complejo porque cada país desarrolla mecanismos diferentes para afrontarlos.

[4] Con respecto a las responsabilidades, en el caso liceo naval, se han advertido opiniones de la extensión del juicio penal hacia los adultos presentes por complicidad o por omisiones a su deber de garante (art.13 Código penal). En la misma línea, se debe precisar que en el caso de colegio, no existiría una responsabilidad penal dado a que este delito no está incluida en la Ley No 30424; sin perjuicio de ello, eventualmente podría ser integrado como tercero civil responsable, si se acredita que se cometió en el ejercicio del cargo o en cumplimiento de las funciones; o de representación, entre otras.

Referencias:

Defensoría del Pueblo. (2007). La aplicación de la justicia penal ante casos de violencia sexual perpetrados contra niñas, niños y adolescentes (Informe Defensorial N.° 126). Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia. Lima, Perú. https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/CE02B1C2A68AB6AC052578CB006E3E25/$FILE/informe_126.pdf

Diario Oficial El Peruano. (2026, 18 de septiembre). Caso Liceo Naval: ¿qué medidas contempla la ley para adolescentes investigados por una agresión sexual? https://elperuano.pe/noticia/305013--caso-liceo-naval-que-medidas-contempla-la-ley-para-adolescentes-investigados-por-una-agresion-sexual

Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Permanente. (2022). *Casación N.° 3491-2021/Junín* [Sentencia]. *El Peruano*, Sentencias de Casación, 4 de enero de 2023, Año XXVII, n.° 822, pp. 309-311.

German Mancebo, I., & Ocáriz Passevant, E. (2009). Menores infractores/menores víctimas: hacia la ruptura del círculo victimal. Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, (23). https://www.ehu.eus/documents/1736829/2118745/Menores+infractores+menores+victimas+hacia+la+ruptura+del+circulo+victimal.pdf

Glorioso, C. (2025). Bus driver and aide failed to stop sex attack onboard NJ school bus, lawsuit says. NBC New York. https://www.nbcnewyork.com/

Guevara Vidalón, D. J., Rodríguez Esteban, A., & Vidal García, F. J. (2024). Análisis y perspectivas de la violencia escolar en la Educación Básica del Perú. Andes Pediátrica, 95(6), 805-814. https://doi.org/10.32641/andespediatr.v95i6.5218

Zegarra, G. (2026). Un alumno denuncia que sus compañeros lo abusaron en un autobús. El caso expone la crisis de violencia sexual escolar en Perú. CNN en Español. https://cnnespanol.cnn.com/2026/09/28/latinoamerica/peru-liceo-naval-abuso-orix

Autoras:

Adriana Naomi Vilchez Bances

Ninel Ashley Cordero Salvatierra

Editor y revisor:

Santos Voltaire Pantigoso Mamani